



# كلية الاقتصاد

## مبادئ التأمين والضمان



المحاضرة: 1. الخطر والتأمين  
الدكتور: غسان غندور  
السنة: الثالثة  
الفصل: الثاني



## الفصل الأول: الخطر والتأمين

❖ الخطر Risk:

### أنواع الأخطار:

- 👑 المرض.
  - 👑 الانقطاع عن العمل.
  - 👑 الحوادث الناتجة عن الحركة والتنقل التي قد تؤدي إلى عجزه (عجزاً تاماً أو جزئياً).
  - 👑 الشيخوخة والوفاة.
  - 👑 أخطار السرقة.
  - 👑 أخطار الحريق.
  - 👑 مطالبات القانون بالتعويض للغير عما يلحق بهم من أضرار مثل صدم السيارة أو دهسها للشخص أو مطالبات أخرى ناتجة عن الأعمال التي تعرض صاحبها لخطر الإفلاس.
  - 👑 الحوادث الناتجة عن تأدية عمل ما لدى الغير.
  - 👑 أخطار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية مثل أخطار الحروب والزلازل وأخطار البراكين والأعاصير والسيول.... الخ
- إذاً هناك أخطار كثيرة تحيط بالإنسان وهي على درجات متفاوتة من الشدة فبعضها قليل التأثير لا تهتم به وبعضها الآخر شديد التأثير لا بد من الاهتمام به.

### عناصر الخطر:

يمكن تقسيم الخطر إلى أربعة عناصر متكاملة تشكل بحجمها المفهوم الشامل للخطر وهي:

#### ١. العبء النفسي للخطر:

الحالة المعنوية غير المواتية التي تلازم الشخص عند اتخاذ القرارات نتيجة لعدم التأكد من نتائجها والتي تتوقف على احتمال وحجم الخسارة المتوقعة وعلى الظروف المحيطة بمتخذ القرار.



## ٢. مسببات الخطر:

وهي مجموعة الظواهر الطبيعية والظواهر الشخصية التي تسبب عدم التأكد من نتائج القرارات التي يتخذها الشخص مما يخلق لديه حالة معنوية غير مواتية.

نلاحظ من هذا التعريف أن مسببات الخطر تقسم إلى مسببات خطر طبيعية ومسببات خطر شخصية. أما مسببات الخطر الطبيعية فيقصد بها:

تلك المسببات التي ليس للشخص دخل فيها أو في حدوثها، أما مسببات الخطر الشخصية فيقصد بها:

تلك المسببات أو الظواهر التي يكون للشخص دور في حدوثها أو في تغيير مجراها بإرادته أو بدون إرادته لذلك نستطيع تقسيم هذا النوع من المسببات إلى مسببات خطر شخصية إرادية ومسببات خطر شخصية لا إرادية.



## ٣. الحادث:

الحادث هو التحقق المادي الملموس لظاهرة أو أكثر من الظواهر الطبيعية أو الشخصية الذي يترتب عليه خسارة مادية.

وهو الترجمة العملية لوجود الخطر فالتحقق المادي يجب أن يكون ملموساً ويصاحبه للوصول إلى مرحلة اليقين تجاه تحققه والمقصود بمرحلة اليقين هو إما تلمس آثار تحقق مسبب الخطر أو أن تكون عن طريق ما جرى عليه العرف أو القوانين في بعض الحالات فمثلاً وفاة شخص ما غرقاً في البحر، حيث نجد أن ظاهرة الوفاة تحققت مادياً إلا أنها لكي تنتج آثارها فيجب العثور على جثة ذلك الشخص أو ما يثبت تحقق الوفاة عن طريق حكم من المحكمة مثلاً. ومن الأمثلة على ذلك أيضاً غرق سفينة أو سقوط طائرة يصعب الوصول إلى مكان سقوطها..... الخ.



## ٤. الخسارة:

يقصد بها الخسارة المادية الناتجة عن تحقق مسبب الخطر في صورة حادث، وهي بالضرورة يجب أن تكون قابلة للتقييم المادي، لذلك تستبعد الخسارة غير القابلة للتقييم المادي وهي ما تسمى بالخسارة المعنوية.

فالخسارة المادية إذًا: هي النقص أو الفناء المباشر وغير المباشر في قيمة وحدة الخطر نتيجة للتحقق المادي الملموس للظواهر الطبيعية والشخصية. وقد تكون الخسارة جزئية أو كلية.

**فالخسارة الجزئية:** هي النقص في قيمة وحدة الخطر نتيجة وقوع الحادث أما **الخسارة الكلية:** فهي فناء وحدة الخطر نتيجة وقوع الحادث.  
وقد تكون الخسارة مباشرة وغير مباشرة أيضاً:  
**فالخسارة المباشرة:** هي التي تحدث نتيجة تحقق مسبب الخطر وتظهر على وحدة الخطر آثار هذا التحقق.

**الخطر** هو الخسارة المحتملة في وحدة الخطر المادية نتيجة وقوع حادث معين.

نستطيع أن نستنتج من هذا التعريف العناصر والمزايا التالية:

**العنصر الأول:** أدخلنا العنصر الاحتمالي للخطر، أي أن يكون الحادث احتمالياً يأخذ قيمه بين الواحد الصحيح ويزيد عن الصفر. وهنا يمكن قياس الخطر بطريقة إحصائية علمية.

**العنصر الثاني:** هو أن الخسارة مادية أي تصيب الممتلكات أو الدخول وحتى الأشخاص وطالما أنها مادية فهي قابلة للقياس الكمي وخاضعة للدراسات الكمية التطبيقية.

**العنصر الثالث:** وقوع الخسارة نتيجة لوقوع الحادث فالوضع شرطي هنا أي لا خسارة من دون حادث.

### تقسيم الأخطار وتصنيفها:

هناك تصنيفات وتقسيمات عديدة وتشعبات هائلة للأخطار، لذلك من الصعب وضع تقسيمات محددة لها، لكن من الممكن وضع تقسيمات عامة لها وفق وجهة نظر معينة، ومن هذه التصنيفات ما يلي:



#### ١. التصنيف لأخطار اقتصادية وأخطار غير اقتصادية:

أساس هذا التصنيف هو ناتج تحقق مسبب الخطر في صورة حادث، وهل ينتج عنه خسائر مالية أم خسائر معنوية؟

## 👑 الأخطار الاقتصادية Economic Risks:

هي الأخطار التي يكون ناتج تحقق مسبباتها في صورة حادث خسائر مالية مثل خطر الوفاة المرتبط بفقدان الدخل وخطر الحريق المرتبط بفقدان الممتلكات ...الخ.  
هذه الأخطار تنصب على أولئك الذين يعملون بالتجارة والمال، وتقسم هذه الأخطار بدورها إلى نوعين:

### الأول: أخطار المضاربة Speculative risks (أو الأخطار التجارية):

وهي الأخطار التي يتسبب فيها الإنسان أو الشخص نفسه توقعاً منه في تحقيق مكاسب مالية معينة علماً أنه لا يعلم نتائج تحقيقها هل تحقق ربحاً أم خسارة؟  
وهي تشمل كل الأخطار الناجمة عن الأعمال التجارية والخدمات والصناعية التي تنشأ أو تحدث بقصد الربح وهذا النوع من الأخطار بعيد عن دراستنا في هذا المقرر فهي تصلح لأعمال المقاومة والرهان.

### الثاني: الأخطار البحتة Pure risks:

وهي الأخطار التي يتسبب فيها ظواهر طبيعية وظواهر عامة ليس للشخص دخل في حدوثها أو نشأتها ولا يمكنه تجنبها. ويترتب على تحقق هذه الظواهر خسارة مالية مؤكدة للشخص ولا ينطوي عليها أي فرص للربح. ويعد خطر الوفاة والعجز والمرض والشيخوخة والبطالة وأخطار الحروب والسرقة وأخطار المسؤولية المدنية بأنواعها المختلفة أمثلة تنطبق على هذه الأخطار وتدرس هذه المجموعة من الأخطار علوم عدة منها التأمين والعلوم الاكتوارية والإحصائية.

### 👑 الأخطار غير الاقتصادية (الأخطار المعنوية) Non Economic risks:

وهي الأخطار التي تتعلق بالنواحي الاجتماعية للأشخاص ولا تؤثر على النواحي الاقتصادية أو المالية لهم ويكون ناتج تحقق مسبباتها في صورة حادث خسائر معنوية لا يمكن تقييمها مالياً. وهذا النوع من الخطر أو الأخطار لا يهتم فيها علم التأمين حيث تدرسها العلوم الفلسفية والاجتماعية والنفسية.



### ٢. التصنيف لأخطار عامة وأخطار خاصة:

### 👑 الأخطار العامة (الأساسية) Fundamental Risks:

إن الكوارث الطبيعية وما تخلقه من دمار وضياع وتلف وخسارة كبيرة (مثل المد البحري في دول جنوب شرقي آسيا تسونامي) الذي حدث عام ٢٠٠٥ لا حول لنا ولا قوة في منع حدوثها، فكم تطور العلم وطرق البحث إلا أنه حتى الآن لم يتوصل العلم الحديث للكشف والتنبؤ بوقوع أحد الزلازل والوضع أخف نوعاً ما بالنسبة للبراكين والعواصف الشديدة والإعصارات والفيضانات، فهذه الأخطار في وقوعها وما تخلفه من خسائر ليس للأشخاص دور في وقوعها فهي مسببات طبيعية. كما أن وقوع أخطار هذه الظواهر الطبيعية غير محدد بفترة زمنية وليس للأشخاص دور في وقوع خسائره لذلك فإن خسائره المحتملة لا تخص شخصاً وفئة معينة ولكنها تصيب الأشخاص والممتلكات بصفة عامة، لذلك معظم شركات التأمين لا تتعامل مع هذه الأخطار وتبقى المسؤولية الكبرى هنا تقع على عاتق الدولة.

وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف الأخطار العامة كما يلي:

**الأخطار العامة:** هي تلك الأخطار التي إذا تحققت مسبباتها في صورة حادث فإنها تصيب جماعات كبيرة من الأفراد مثل الفيضانات والزلازل والبراكين... الخ.

### 👑 الأخطار الخاصة Particular Risk:

بخلاف الأخطار العامة فإن هذه الأخطار تصيب الفرد أو مجموعة محددة من الأفراد وبالتالي فإن خسائرها تقع في حدود المسؤولية الفردية للشخص أو ممتلكاته.

ونظراً لمحدودية الخسائر المتحققة لهذه الأخطار فإن شركات التأمين تتعامل معها وتعوض عن خسائرها.

إذا يمكننا تعريف الأخطار الخاصة كما يلي:

**الأخطار الخاصة:** هي تلك الأخطار التي إذا تحققت مسبباتها في صورة حادث فإنها تصيب شخصاً أو مجموعة قليلة من الأشخاص في آن واحد مثل الوفاة الطبيعية والعجز والمرض والشيخوخة والسرقعة والسطو والحريق وتلف الممتلكات وما قد يسأل عنه الفرد قانوناً من تعويض لخسائر وقعت للغير في شخصه أو ممتلكاته.



### ٣. التصنيف العملي للأخطار:

يتضمن هذا التقسيم فقط الأخطار البحتة القابلة للقياس دون الخطر المسبب للخسارة معنوية، حيث يقسم الخطر طبقاً للشيء المصاب بأضرار نتيجة وقوع الخطر. فعند وقوع الخطر وتحقق خسائره، فقد يتضرر في ذلك الفرد نفسه أو ممتلكاته وهنا تكون في مجال الأخطار الشخصية وأخطار الممتلكات والأخطار التي تصيب الثروة كما يلي:

#### 👑 الأخطار الشخصية:

وتكمن في الحوادث التي تتعلق بصورة مباشرة بحياة الشخص أو صحته أو سلامة أعضائه كإقصاءه عن العمل كلياً أو جزئياً، الوفاة، الحوادث الشخصية المرض الشيخوخة... الخ.

#### 👑 أخطار الممتلكات:

وتتعلق بممتلكات الشخص كاحتراق منزله أو سرقة بضاعة والسطو والضياع والتلف ومرض أو موت الممتلكات الحية (ماشية أو دواجن) وكل ما هو من قبيل الكوارث الطبيعية وما قد يكون سببه سياسي أو اقتصادي أو عسكري.

#### 👑 أخطار المسؤولية المدنية تجاه الغير:

هذه الأخطار لا تصيب الفرد بصورة مباشرة ولا ممتلكاته، وإنما تصيب الغير في شخصه أو ممتلكاته. ويكون الشخص مسؤولاً أمامها بموجب القانون **فمثلاً** شخص يمتلك سيارة وعند قيادته لها أصاب أحد المارة إصابات مباشرة أو غير مباشرة فإنه يعد مسؤولاً أمام القانون في تعويض هذا الشخص

فيما أصابه في نفسه أو ممتلكاته أو الاثنين معاً. وعلى المبدأ نفسه امتلاك سفينة أو طائرة قد تسبب خطراً للغير بسبب التصادم أو الغرق أو غير ذلك من الحوادث التي تتعرض لها المركبات كذلك يدخل في هذا المجال ما يمكن أن يسأل عنه الصيدي أو الطبيب أو صاحب العمل نتيجة إصابة الغير بخسائر مادية في الشخص أو الممتلكات أو فيهما معا لسوء التصرف بسوء أو حسن النية ... الخ.



#### ٤. الخطر القابل للقياس والخطر القابل للتأمين:

##### الخطر القابل للقياس:

**نقول عن خطر بأنه قابل للقياس إذا تحقق فيه الشرطين التاليين معاً:**

- أ- أن يكون من الممكن، بالطرق الإحصائية: تقدير عدد الحوادث لمجموعة الأشخاص المؤمن كل منهم على الخطر نفسه، وتقدير الخسارة الكلية الناجمة عنها. لأنه يستحيل إجراء أي تأمين لخطر لا يمكن تقديره.
- ب- تواجد عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر نفسه وهذا الشرط هو من الشروط الأساسية في التأمين (قانون الأعداد الكبيرة) لأن وجود العدد الكبير من الوحدات المعرضة للخطر يمكن شركة التأمين (المؤمن) من التنبؤ، وفي حدود معقولة وعلى ضوء التجارب والدراسات السابقة، بحجم الخسائر في المستقبل.

##### الخطر القابل للتأمين:

**نقول عن خطر بأنه قابل للتأمين إذا كان قابلاً للقياس، وإذا تحققت فيه الشروط التالية:**

- أ- كما عرفنا سابقاً، إذا ليكون الخطر أو الحادث المسبب له قابلاً للتأمين يجب أن كون شيئاً احتمالياً لا مستحيلاً ولا مؤكداً. ولكي يكون وقوع الحادث شيئاً احتمالياً يجب أن يكون شيئاً مستقبلياً، إذ لا يمكن التأمين أو لا فائدة للتأمين على خطر تحقق في الماضي
- ب- يجب ألا يكون الحادث شيئاً إرادياً، فلو كان وقوع الحادث متوقفاً على إرادة المؤمن له أو المؤمن لزالته عنه صفة الاحتمال.



ت- يجب ألا تكون الحوادث من النوع الذي يصيب عدداً كبيراً من الناس في وقت واحد **مثال ذلك** الفيضانات والزلازل والبراكين والحروب فكلها أخطار في الحالة العامة كما تقدم لا تؤمن، لأن الخسائر التي تنجم عنها تصيب عدداً كبيراً من الأشخاص.

### أساليب ضبط الأخطار Control of Risks:

لقد بات من الصعب التحكم بالأخطار أو التنبؤ باتجاهاتها لأن حياتنا محكوم بمجموعة من المتغيرات المتقلبة من حين لآخر، ولذلك كان على الإنسان أن يسعى لمنع هذه المخاطر وحماية نفسه منها أو التقليل من درجة خطورتها وتأثيرها على الأعمال المختلفة، والإنسان هنا إما أن يلجأ إلى أسلوب تفادي وقوع الخطر وما يرافقه من خسارة أو يحاول بقدر الإمكان تكوين مدخرات واحتياطات مالية لتعويض ما يمكن توقعه من خسارة مادية نتيجة تحقق الخطر المتوقع وقد يلجأ الإنسان أيضاً إلى التعاون مع الآخرين في تعويض ما يمكن وقوعه من خسائر بمشاركتهم إياه وقد يحاول أحيانا تحويل الخطر إلى شخص آخر مقابل دفع مبلغ ثابت خلال فترة زمنية محددة. وسوف نتعرض إلى كل أسلوب كما يلي:

### منع الخطر والوقاية منه Loss Prevention:

وفق هذا الأسلوب يجب تفادي وقوع الخطر بكافة الطرق وتفادي الخسائر المادية المحتملة أو التقليل منها وذلك عن طريق التأثير في مسببات الخطر والعوامل المساعدة لدفع الخطر والحد منها ومنعها بقدر الإمكان. **أمثلة على ذلك:** إجراءات منع الخطر والوقاية منه.

- 👑 لمنع خطر الحريق والصواعق أو تقليل احتمال وقوعه والحد من الخسائر المادية المحتملة، يمكن وضع أدوات الإطفاء في الأماكن العامة والمباني والمنشآت وتوفير أحدث طرق الإنذار المبكر بالإضافة إلى إقامة مانعات الصواعق في الأماكن المناسبة لذلك.
- 👑 لمنع خطر السرقة وما يترتب عليه من خسائر مادية محتملة، يجب إحكام قفل (الصناديق) الخزائن واستخدام الخزائن المتطورة ووضع طرق الإنذار في أماكن وجود الثروة... الخ.
- 👑 لمنع خطر إصابات العمل أو تقليل احتمال وقوعه والخسائر المادية المحتملة، يجب اتباع واستخدام أحدث الأساليب للأمن الصناعي في: المنشآت التجارية والصناعية.



### الادخار وتكوين الاحتياطي: Saving and Reserving

وفق هذا الأسلوب يقوم الأفراد أو المنشآت أنفسهم بتكوين المدخرات احتياطاً لوقوع أي خطر محتمل ينجم عنه خسارة مالية. وبهذا الأسلوب يمكن مواجهة الأخطار كافة من مرض أو شيخوخة أو عجز أو بطالة أو تلف أو فساد الممتلكات. ويتم ذلك من خلال حجز مبالغ منتظمة لفترة معينة أو مدى الحياة وهو بذلك يشبه عملية التأمين لمواجهة الخطر.



### التأمين التبادلي: Mutual Insurance

وهو شكل من أشكال التأمين، إذ تقوم مجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة معينة بالتعاون لمواجهة خطر معين يتعرضون له كالحريق أو السرقة أو المرض على أن يساهم كل منهم بدفع مبلغ معين، يدفع عند تعرض أحدهم لأي خسارة مادية نتيجة لوقوع الخطر.



### تحويل الخطر إلى شخص آخر: Risk Transfer

هناك بعض الأشخاص يعملون الخسارة المادية المتحققة مقابل مبلغ مادي يدفع لهم دون أن يتخلى الطرف المالك عن ملكية الشيء موضوع الخطر، هذا الأسلوب موجود ومتبع عند نقل الممتلكات سواء نقلاً برياً أو بحرياً أو جواً مقابل دفع مبلغ أعلى من الأجر المستحق للعملية.



### التأمين Insurance وتحويل الخطر:

وهو أحد أشكال تحويل الخطر للآخرين حيث يتمثل الطرف الآخر في شركة التأمين ويطلق عليه المؤمن.

هذا الأسلوب هو أكثر الأساليب شيوعاً وانتشاراً واستخداماً في مواجهة الخطر، وهذا الأسلوب يشمل عدداً كبيراً جداً من المنتفعين والمعرضين لأخطار متشابهة مما يحقق معه قانون الأعداد الكبيرة وقدرة فائقة على التنبؤ بالخسائر المادية المتوقعة ويتم بذلك تحويل خسارة كبيرة غير محتملة إلى خسارة قليلة مؤكدة وتوزيع الخسائر بطريقة عادلة، مع دفع التعويضات ويكون التزام الطرف المؤمن محدداً بقسط ثابت معروف وهو يناسب التأمين على الأخطار ذات الدرجة المنخفضة في الوقوع ولكن خسائرها المحتملة كبيرة.

وهنا يتعهد المؤمن (شركة التأمين) بتعويض المؤمن له بدفع تعويض عن الخسائر المادية المتحققة، نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه مقابل دفع القسط المحدد، سواء كان سنوياً أو وحيداً ويكون ذلك في إطار عقد التأمين الموقع أو المتفق عليه بين الطرفين.

ولا شك أن التأمين يهوى للأشخاص والمنشآت حياة مستقرة مطمئنة نتيجة مواجهة أخطارهم مقابل دفع قسط بسيط محدد.

### ❖ التأمين:

#### تعريف التأمين Insurance defined:

هناك وجهات نظر مختلفة لتعريف التأمين تبعاً للجهة التي تتبناه فهناك تعريف من وجهة نظر قانونية أو وجهة نظر فنية بالإضافة إلى تعريفات عديدة تعود إلى فئات متنوعة من الكتاب وفي مجالات مختلفة، مثل الاقتصاد والرياضيات والإحصاء والعلوم الاكتوارية والتأمين. سنلجأ إلى تعريف واحد للتأمين وهو التعريف التالي:

**التأمين** هو نظام أو أداة اجتماعية يمكن بواسطتها تحويل عبء الخطر (القابل للتأمين من الشخص المعرض له المؤمن (له إلى مجموعة أشخاص معرض كل واحد منهم لنفس الخطر.

يتضح من هذا التعريف كما ذكرنا سابقاً أن المؤمن هو مجموعة أشخاص وهؤلاء الأشخاص قد يكونوا أشخاصاً عاديين أو اعتباريين (شركات التأمين). والأشخاص العاديين هم هؤلاء الذين يسددون أقساطاً شهرية الذين يتحملون عبء الخطر نتيجة سدادهم للأقساط المتفق عليها حين تعرضهم لذلك الخطر أو عدمه. من خلال التعريف يتضح لنا أن التأمين يتمثل بما يلي:

👑 نظام اجتماعي: أي تقوم مجموعة من الأفراد أو المؤسسات بمساعدة بعضهم البعض عن طريق قبولهم دفع القسط المطلوب حالياً، مقابل خطر محتمل مستقبلي وخسارة محتملة.

👑 أن يكون الخطر قابلاً للتأمين كما تقدم سابقاً.

👑 يسمح التأمين لكل فرد أو مؤسسة ينتمي إلى نظام التأمين بأن ينقل خطره للمجموعة ككل.

👑 يقوم نظام التأمين بالتعويض ودفع الخسائر للمتضرر حسب الشروط المتوفرة في عقد التأمين.

## مزاي التأمين:

- 👑 تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تصيبه نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه.
- 👑 تخفيف القلق الناتج عن عدم القدرة على توقع الخسائر المستقبلية للأحداث.
- 👑 قدرة شركات التأمين على التنبؤ وتوقع الخسارة بصورة أدق نتيجة تطبيقها لقانون الأعداد الكبيرة بسبب استخدامها وتجميعها للأخطار المتجانسة.
- 👑 هناك بعض شركات التأمين تسمح بإشراك المؤمن له بجزء من أرباحها.

## عقد التأمين:

تنص المادة ٧١٣ من القانون المدني السوري على ما يلي:

"التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك لقاء قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

من خلال هذه المادة نستطيع استنتاج البنود أو العناصر الرئيسية لعقد التأمين أو وثيقة التأمين والتي لا يمكن إغفالها في أي عقد أو وثيقة كما يلي:

## ١. أطراف التعاقد:

هناك طرفان أو أكثر في عقد التأمين:

**الطرف الأول:** المؤمن Insurer وهو المؤسسة أو الشركة التي تقوم بدفع مبلغ التعويض في حال تحقق الحادث المنصوص عنه.

**الطرف الثاني:** المؤمن له أو المتعاقد Insured وهو موضوع التأمين أو صاحب الشيء موضوع التأمين الذي يتعاقد مع المؤمن لتغطية الخسارة المحتملة مقابل سداذه لأقساط معينة.

**الطرف الثالث:** المستفيد Beneficiary هو الشخص الذي يستحق مبلغ التأمين في حال تحقق الخطر المؤمن منه، لكن في حال انفصال شخصية المؤمن له عن المستفيد لا بد أن توجد للمستفيد مصلحة تأمينية في المؤمن عليه أو في موضوع التأمين، وغالباً يكون المؤمن له هو المستفيد نفسه.

## مثال:

تعاقد شخص مع مؤسسة التأمين بأن تدفع لورثته حين وفاته مبلغاً معيناً من المال (قيمة التعويض أو مبلغ التأمين) مقابل دفعه أقساطاً طيلة بقائه على قيد الحياة ولمدة أقصاها مثلاً 15 سنة.

نجد من هذا المثال أن: المؤمن له هو الشخص المتعاقد مع المؤسسة والذي يدفع الأقساط لها. والمستفيد هم ورثة المؤمن له.

أما المؤمن فهو مؤسسة التأمين الذي تعاقد معها ذلك الشخص.



### ٢. العوض المالي:

عقد التأمين يتعهد المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له مقابل تسديد الثاني الأقساط دورية وفي مواعيدها، وهذا الالتزام المالي المزدوج يسمى بالعوض المالي.



### ٣. موضوع التأمين:

وهو الخطر موضع التأمين والذي إذا تحقق يترتب عليه خسائر مالية في الدخل أو الممتلكات سواء جزئياً أو كلياً ويجب ذكر السبب المغطى خلال مدة التغطية التأمينية (بغض النظر إذا كان الحادث ساراً أم محزناً).



### ٤. مدة التأمين:

عند إبرام عقد التأمين يجب تحديد مدة هذا التأمين بدقة وتبدأ هذه المدة من تاريخ سداد القسط الأول، وقد تكون هذه المدة سنة أو أكثر أو أقل، وقد تتجدد هذه المدة حسب طرفي العقد.

تحدد مدة السنة مثلاً وتتجدد سب رغبة طرفي العقد كما في تأمين الحوادث وتأمين الحريق.

وقد تكون المدة سنة أو تتحدّد بـمدة المرحلة، كما في التأمين البحري.

وقد تزيد مدة التأمين عن سنة وقد تصل إلى عشر أو عشرين سنة أو تستمر مدى الحياة، كما في تأمين الحياة.

وقد تكون المدة لساعات، مثل بعض عقود تأمين حوادث الطيران وتأمين النقل البحري.

### خصائص عقد التأمين:

يتسم عقد التأمين بجملة من الخصائص تتمثل فيما يلي:

#### التأمين هو عقد رضائي:



يكفي لانعقاد عقد التأمين تراضي المتعاقدين، فالتراضي وحده الذي يكون العقد. ولا يشترط عقد التأمين إلا بوثيقة التأمين الموقعة من الطرفين، ولا تتحمل شركة التأمين مسؤولية التعويض إلا من تاريخ توقيع وثيقة التأمين ودفع القسط الأول.

#### عقد التأمين ملزم للطرفين:



الالتزامان الرئيسيان المتقابلان في عقد التأمين هما:

👑 التزام المؤمن له بدفع الأقساط المترتبة عليه بموجب العقد.

👑 التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين الناجم والمستحق عن الحادث أو الحوادث المؤمنة.

#### عقد التأمين من عقود المعاوضة:



المقصود بالمعاوضة هنا أن كلا الطرفين المتعاقدين يأخذ مقابلًا لما أعطى أو التزم به فالمؤمن يأخذ الأقساط من المؤمن له والثاني يأخذ مبلغ التأمين في حال وقوع الخطر.

#### عقد التأمين من العقود الاحتمالية:



العقود الاحتمالية هي العقود التي يتوقف فيها. مقدار التزامات أحد الطرفين على حادث احتمالي الوقوع يزيد أو ينقص من مقدار هذه الالتزامات. فالطرفان لا يعرفان مقدار ما يأخذان أو يدفعان لأن هذا مرتبط بتحقيق الخطر أو عدمه وطول أو قصر حياة المؤمن له.

#### عقد التأمين من عقود حسن النية:



المقصود بذلك الثقة المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له، فكلهما يثق بنزاهة وحسن نية الآخر، فالمؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين عند استحقاقه والمؤمن له يقدم معلومات صحيحة عن الأخطار المؤمنة وإلا يعد العقد باطلاً ويمكن للمؤمن أن يطالب المؤمن له بالتعويض إذا قدم معلومات غير صحيحة.

## أقساط التأمين:

هناك نوعان من الأقساط:

### ١. القسط الصافي:

تحتسب الأقساط الصافية لمجموعة مؤمنين على الخطر نفسه بشكل يغطي مجموعها الخسائر الناجمة عن تأمين هذه الجماعة. فالقسط الصافي يحسب وفق العلاقة التالية:

**القسط الصافي = احتمال وقوع الحادث المؤمن في العام التالي × وسطي الخسارة المتوقعة للحادث الواحد**

### ٢. القسط التجاري:

تتحمل مؤسسات التأمين مثل بقية المؤسسات أو الشركات الأخرى مصاريف إدارية، كرواتب موظفيها ومصاريف الدعاية والإعلان ومصاريف العقود التأمينية والقرطاسية وما شابه، لذلك لا بد لها من إضافة هذه المصاريف إلى الأقساط الصافية ويجب أن تحسب بدقة بحيث تغطي جميع هذه الأقساط المسددة من المؤمن لهم الخسائر الناجمة عن الحوادث، بحيث يتشكل اديها في المستقبل مبالغ احتياطية تحمي الشركة أو المؤسسة من التغيرات الطارئة في الأخطار وتغطي المصاريف العامة للمؤسسة أو الشركة وتحقق بعض الأرباح.

إذاً **القسط التجاري أو القسط الذي يدفعه المؤمن له = القسط الصافي + الإضافة الملائمة.**

## إعادة التأمين:

تعرف الشركة التي تتعاقد مع المؤمن الأصلي "بالهيئة المعيدة للتأمين". أما الشركة التي يعاد إليها التأمين الزائد عن الحد فتسمى "بهيئة إعادة التأمين" إذا إن عملية إعادة التأمين هي عملية داخلية بين شركات التأمين لا دخل للمؤمن على ممتلكاته بها.

